

시정·개선요구 및 통보

- 제 목 : 자녀돌봄휴가 운영 부적정
- 관계기관 : ●●●●●실, ◎◎·◇◇·◆◆·□□·♠♠보훈병원, ♠♠♠♠,
♡♡보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 일·가정 양립을 통한 출산·육아를 병행할 수 있는 문화를 확산시키고자 자녀가 있는 직원에게 연간 2일(3자녀 이상은 3일)의 범위에 자녀돌봄휴가를 부여하고 있습니다.

그리고 2017년부터 감사일 현재까지 공단 자녀돌봄 휴가 현황 내역은 [표 1]과 같이 6,144명이 5,038일을 사용하였습니다.

[표 1] 공단 자녀돌봄휴가 현황(2017.1~2019.11월까지)

구분	일수(일)				인원(명)			
	2017	2018	2019.11	계	2017	2018	2019.11	계
bb	-	-	-	-	-	-	-	-
◎◎병원	-	-	-	-	-	-	-	-
◇◇병원	-	-	-	-	-	-	-	-
◆◆병원	-	-	-	-	-	-	-	-
ㄲ병원	-	-	-	-	-	-	-	-
□□병원	-	-	-	-	-	-	-	-
♠♠병원	-	-	-	-	-	-	-	-
♠♠♠♠	-	-	-	-	-	-	-	-
↗↗요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
◆◆요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
↙↙요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
♡♡요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
□□요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
↖↖요양원	-	-	-	-	-	-	-	-
♣♣원	-	-	-	-	-	-	-	-
ㄴㄴ원	-	-	-	-	-	-	-	-
♫♫♫♫	-	-	-	-	-	-	-	-
♫♫♫♫	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「복무규정」 제31조(특별휴가)제10항에 따르면 ‘자녀가 있는 직원은 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 공식적으로 주최하는 행사 또는 교사와의 상담에 참여할 경우와 자녀의 병원 진료(「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진 또는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제24조 및 제25조에 따른 예방접종을 포함한다)에 동행하는 경우에 해당하는 경우 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있다’라고 정하고 있습니다.(이하 어린이집, 유치원, 학교는 ‘어린이집 등’)

또한 「공무원 복무규정」 제20조(특별휴가)제13항에서도 같은 내용을 정하고 있으며 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에서는 자녀라 함은 어린이집등에 재학 중인자 또는 「민법」 제4조의 성년 미만의 자녀로 정하면서 ‘입학식, 졸업식, 학예회, 운동회, 참여수업, 학부모 상담 등’의 휴가 사용 예시와 병원진료의 경우 고등학교 이하 재학생 또는 「민법」 제4조의 성년 미만의 자녀에 한정되며, 서류(진단서, 확인서, 소견서) 등을 제출하여야 하는 것으로 정하고 있습니다.

그리고 인사혁신처 복무제도 FAQ (자주하는 질문)에서 ‘자녀돌봄과 관련한 모든 사유에 사용가능한가요?’라는 질문에 ‘어린이집 등의 공식 행사 참여, 교사와의 상담, 병원진료에 동행시 사용가능합니다. 학교개교기념일, 재량휴무일, 방학, 수능일 등에는 사용할 없음’이라고 답하고 있습니다.

따라서 우리 공단은 자녀돌봄휴가에 대한 자녀돌봄휴가 부여 취지와 규정에서 정한 범위, 같은 내용을 정하고 있는 대통령령 및 예규 등을 고려하여 사용될 수 있도록 복무관리를 하여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 어린이집 등에서 공식적으로 주최하는 행사가 아닌 행사 등에 사용한 자녀돌봄휴가 현황은 [표 2]와 같으며 ‘수능일’, ‘유치원 휴원’, ‘사적 학원행사 참여’, ‘대학면접 혹은 실기시험’ 등으로 총 61.5일을 사용하였습니다.

[표 2] 공단 자녀돌봄휴가 사유 외 사용 현황(2017.1~2019.11월까지)

구분	수능일				수능일 외			
	2017	2018	2019.11	계	2017	2018	2019.11	계
bb		3		3		3		3
⊙⊙병원		1	2.5	3.5		3		3
◇◇병원		4	2	6		1	1	2
◆◆병원		12.5	10	22.5		2.5		2.5
□□병원		8	1	9		0.5	0.5	1
♠♠병원				0		1	1	2
♠♠♠♠		2		2			0.5	0.5
♡♡요양원				0			1.5	1.5
합계	0	30.5	15.5	46	0	11	4.5	15.5

※ 붙임 첨부 : 세부사항

자녀돌봄휴가는 일·가정 양립을 통한 출산·육아를 병행할 수 있는 문화를 확산하기 위한 것임을 감안하면, 학교에서 주최하는 다양한 공식적 행사에 자녀와 함께하여 자녀 양육과 발달에 도움이 될 수 있거나 교사와의 상담에 부모가 참석해야 하는 점, 어린 자녀의 예방 접종 및 진료에 부모의 동행이 필요한 점 등을 고려하여 규정이 제정된 것으로, 대다수의 소속기구에 정당하게 자녀의 진료를 위해 병원을 방문하여 동행하거나 각종 어린이집 등에서 주최하는 공식 행사에 참여하고 있으나, 위 [표 2]와 같이 학교 공식 주최행사가 아니거나 사적인 이용을 목적으로 혹은 학원 행사, 여행지에서 약품을 구매하고 진료하였다고 하는 점 등 자녀돌봄휴가 규정과 다르게 사용되고 있습니다.

또한 ◆◆보훈병원은 전문의 BB1이 2019년에 2일을 초과한 2.5일을 사용하여 자녀돌봄휴가 일수를 목적에 맞게 사용되도록 관리할 필요가 있습니다.

아울러 증빙 없이 사용된 자녀돌봄휴가가 107건에 있어 증빙을 보완하여야 하고 자녀돌봄휴가 사용 시 결재절차(통합경영정보시스템에서 신청을 하면서 증빙을 첨부하고 전자결재로 자동 결재를 상신할 때 중복해서 증빙을 첨부하고 있지 않음) 상 결재권자가 신청자의 증빙을 확인하지 못하고 있어, 자녀돌봄휴가 신청자는 결재권자에게 증빙을 제출하고 결재권자는 부서의 업무 상황을 감안하여 사용토록 하며, 인사담당은 승인 시 적정 증빙 여부를 확인하는 등 자녀돌봄휴가 사용과 관련한 세부적인 지침 혹은 방침 마련이 필요합니다.

또한 공단 「복무규정」의 자녀돌봄휴가 신설 시 「공무원 복무규정」 개정을 근거로 하고 있어 정부의 해석을 살펴보아도 관련부처인 인사혁신처의 해석이 일관되게 ‘수능일’에는 자녀돌봄휴가 사용이 안 된다는 것이므로 ‘수능일’에 자녀돌봄휴가를 사용한 것은 해당 휴가를 잘못 사용한 것이고, 소속기구의 주장은 타당하지 않습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 어린이집 등에서 공식 주최한 행사 등외에 사용된 휴가를 연차일수에서 조정하시기 바라고,(시정)
- 공단에서 부여하는 자녀돌봄휴가에 대한 표준화된 사용 방침을 마련하시기 바라며,(통보)
- 연차휴가 세분화와 같이 0.25일로 세분화하여 취지에 맞게 활용할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

○ ◎◎·◇◇·◆◆·□□·♠♠보훈병원장, ♠♠병원관리단장, ♥♥보훈요양원장은

- 어린이집 등에서 공식 주최한 행사 등외에 사용된 휴가를 연차일수에서 조정하시기 바랍니다.(시정)

[붙임1] 자녀돌봄휴가 사용 목적과 상이 내역

현 사업장	부서	성명	일수	가는곳	용무	비고
○○병원	√√√√부	BB2	1	-	자녀 수능응시	
○○병원	αααα부	BB3	1	-	자녀 수학능력시험	
○○병원	+ + 과	BB4	0.5	-	자녀수능시험	
○○병원	ㅍㅍㅍ실	BB5	1	-	수능시험	
○○병원	◁◁◁◁부	BB6	2	-	자녀대회출전	학교 주최 아님
○○병원	ㅁㅁ부	BB7	1	-	한국도로공사배 클럽배구대회	학교 주최 아님
◇◇병원	△△실	BB8	1	-	수능	
◇◇병원	△△실	BB9	1	-	대학수학능력시험	
◇◇병원	△△실	BB10	1	-	수능일	
◇◇병원	△△실	BB11	1	-	대학수학능력시험	
◇◇병원	△△실	BB12	1	-	수능준비	
◇◇병원	◁◁부	BB13	1	-	수능시험	
◇◇병원	△△실	BB14	1	-	대입실기시험	학교 주최 아님
◇◇병원	ㄹㄹㄹㄹ과	BB15	1	-	음악(오케스트라) 발표회 참관	학교 주최 아님
◆◆병원	■ ■ 부	BB16	1	-	수능	
◆◆병원	ㄷㄷㄷㄷ과	BB17	1	-	수능	
◆◆병원	△△실	BB18	1	-	수능	
◆◆병원	ㄹㄹㄹㄹ실	BB19	1	-	자녀 대학수학능력시험	
◆◆병원	ㄷㄷ과	BB20	1	-	수능	
◆◆병원	■ ■ 부	BB21	1	-	자녀수능시험	
◆◆병원	■ ■ 부	BB22	1	-	자녀수능시험	
◆◆병원	△△실	BB23	1	-	고3수학능력평가	
◆◆병원	△△실	BB24	1	-	대학수학능력시험	
◆◆병원	ㄹㄹㄹㄹ과	BB25	1	-	대학수능시험	
◆◆병원	ㄹㄹ부	BB26	1	-	대학수학능력시험	
◆◆병원	ㅍㅍㅍㅍ부	BB27	1	-	2019학년도 대학수학 능력시험	
◆◆병원	ㄹㄹ부	BB28	1	-	수능	
◆◆병원	ㄹㄹㄹㄹ과	BB29	1	-	대학수능	
◆◆병원	◁◁부	BB30	1	-	2019년 대학수학능력 시험 차량 운행	
◆◆병원	◁◁부	BB31	1	-	수능	
◆◆병원	↑ ↓ ↑ ↓ 과	BB32	1	-	자녀 수학능력시험	
◆◆병원	△△실	BB33	1	-	수능	
◆◆병원	△△실	BB34	1	-	수능시험장	
◆◆병원	ㄹㄹㄹㄹ과	BB35	2	-	자녀돌봄휴가(수능시험)	
◆◆병원	↑ ↓ ↑ ↓ 과	BB36	0.5	-	자녀수능	
◆◆병원	△△실	BB37	0.5	-	수능시험	

현 사업장	부서	성명	일수	가는곳	용무	비고
◆◆병원	■■부	BB38	0.5	-	자녀 수능	
◆◆병원	ㄱㄱㄱㄱ과	BB39	1	-	대학면접	학교 아님 주최
◆◆병원	ㄷㄷㄷㄷ과	BB40	1	-	수학교육콘서트	학교 아님 주최
◆◆병원	△△실	BB41	0.5	-	대학입시 설명회	학교 아님 주최
□□병원	△△실	BB42	1	-	2019년 대학수학 능력시험	
□□병원	◁▷부	BB43	1	-	수능	
□□병원	△△실	BB44	1	-	자녀수능시험	
□□병원	◁▷부	BB45	1	-	자녀 수학능력시험 응시	
□□병원	㉸㉸㉸㉸부	BB46	1	-	자녀돌봄휴가 (자녀 수능시험)	
□□병원	◁▷부	BB47	1	-	자녀 수능 시험	
□□병원	ㄱㄱㄱㄱ부	BB48	1	-	자녀 수능시험	
□□병원	▲▲▲▲부	BB49	1	-	자녀 수능	
□□병원	ㄱㄱ실	BB50	1	-	수험생 돌봄	
□□병원	■■부	BB51	0.5	-	오후 대입 면접	학교 아님 주최
□□병원	△△실	BB52	0.5	-	대입면접	학교 아님 주최
♠♠병원	△△실	BB53	1	-	자녀대학실기시험	학교 아님 주최
♠♠병원	△△실	BB54	1	-	자녀 대학 면접	학교 아님 주최
♠♠♠♠	△△부	BB55	1	-	자녀 수능시험	
♠♠♠♠	◁▷◁▷부	BB56	1	-	자녀 수능시험	
♠♠♠♠	◁▷◁▷부	BB57	0.5	-	서울형 고교학점제 학부모 설명회	학교 아님 주최
♡♡요양원	¥ ¥ 부	BB58	0.5	-	자녀돌봄 휴가	학교 아님 주최
♡♡요양원	¥ ¥ 부	BB59	1.	-	부모교육	학교 아님 주최
bb	㉸㉸부	BB60	1	-	수능시험	
bb	㉸㉸㉸㉸부	BB61	1	-	자녀 대학 수능시험	
bb	㉸㉸㉸㉸부	BB62	1	-	자녀 수능시험	
bb	㉸㉸㉸㉸부	BB63	1	-	자녀돌봄	학교 아님 주최
bb	㉸㉸㉸㉸부	BB64	1	-	자녀행사	학교 아님 주최
bb	㉸㉸㉸㉸부	BB65	1	-	자녀 연주회	학교 아님 주최
합계			61.5			